رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٠٥٧٩ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٤٢٧ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٣/٧هـ

الموضوعات

قرار إداري - تدابير مؤقتة - إيقاف خدمات - عدم سداد قرض مورث - انتفاء المستند النظامي - الغاية من الرهن.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن إيقاف خدماته؛ لحمله على سداد قرض مورثه - الثابت صدور حكم قضائي بإلزام الورثة ومنهم المدعي على سداد قرض مورثهم من تركته - خلو النظام من النص المجيز لإيقاف خدمات المدعي - تضمن الحكم القضائي أن القرض متعلق بالتركة، ولا يطالب الورثة بسداد دين مورثهم إلا بمقدار ما آل لكل وارث من تركة مورثه، وأن على المدعى عليها استيفاء القرض بأمر قضائي؛ مما يدل على أنه لا سند للمدعى عليها بإيقاف خدمات المدعي لحمله على سداد القرض - إذا تعذر استيفاء القرض من التركة فإنه يستوفى من الرهن؛ كون الرهن ما جعل إلا ليكون محلاً للوفاء في حال تعذر سداد القرض - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٨) وتاريخ ١٤٣١/١١/١٨هـ.

- المادة (٤٩) من اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٨٦٠) وتاريخ ١٤٣٢/٣/١٣هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي أقام دعواه طالباً الحكم بإلغاء قرار المدعي عليها بإيقاف خدماته، وقال شارحاً لأسانيد دعواه: أن المدعى عليها صدر لصالحها حكم المحكمة الإدارية بجدة رقم (٢/٣٣٨١/ ق) ضد ورثة (...) ومن بينهم موكله، وحيث صدر الحكم بتاريخ ١٤٣٩/٣/٣هـ، والقاضي منطوقه: ((إلزام ورثة (...) بسداد مبلغ (١٩, ٣٥٩, ٧٤٩, ١٠) عشرة ملايين وسبعمئة وتسعة وأربعين ألفاً وثلاثمئة وتسعة وخمسين ريالاً وتسع عشرة هللة، من تركة مورثهم (...) إلى صندوق التنمية الزراعية بموجب القرض المرقم بـ(٠٢٠١٨٠٤٦٦٩) وتاريخ ١٤٠١/٩/١٩هـ))، والمؤيد بحكم محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة مكة المكرمة رقم (٢/١٩٢١) لعام ١٤٣٩هـ؛ وعليه قامت المدعى عليها بإيقاف خدماته، وأن ذلك يخالف ما جاء في نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٨) وتاريخ ١٤٣١/١١/١٨هـ ولائحته التنفيذية، حيث لم يرد بالنظام المذكور أو لائحته التنفيذية ما يقضي بإيقاف خدمات ورثة المدين. وبقيدها قضية وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مبين في محاضرها، وفيها: قدمت المدعى عليها مذكرة تطلب الحكم فيها برفض الدعوى لسلامة إجراءات المدعى عليها الذي صدر لها الحكم المشار إليه والمؤيد

بحكم محكمة الاستئناف، ولكون مورث المدعين مرتبطاً بعقد قرض مع المدعى عليها، وحيث إن الورثة قد تقاسموا المال بينهم أخماساً ولذلك فإن للصندوق الحجز على المال في حدود المديونية، وبناءً على المادة التاسعة والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٨) وتاريخ ١٤٣١/١١/١٨هـ ولائحته التنفيذية، والتي نصت على: "تقوم الجهة في حال صدور الأمر القضائي أو الحكم النهائي واجب التنفيذ بطلب الحجز على أموال المدين في حدود المديونية... بمخاطبة الجهات الآتية:... (٩) وزارة الداخلية"، ثم تقدم المدعي بطلبه العاجل بالحكم بوقف تنفيذ قرار المدعى عليها المتضمن إيقاف خدماتهم، وأصدرت الدائرة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٤هـ حكمها العاجل القاضي: ((بوقف تنفيذ قرار المدعى عليها المتضمن إيقاف خدمات المدعي))، ثم قدم المدعي مذكرة تضمنت: أن الأصل أن ينفذ الحكم على التركة لا على أشخاص الورثة؛ وأن القرض الذي على المورث كان مرتبطاً بعقار مرهون وأن على الجهة الاستيفاء منه، ثم قدمت المدعى عليها مذكرة حوت أن العقار المرهون قد صدر حكم ببيعه، لكن تم نقضه، ثم ظهر تنازع اختصاص بين المحكمة العامة ومحكمة التنفيذ؛ مما تعذر معه استيفاء قيمة القرض، ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على التالي.

الأسباب

لما كان المدعي في دعواه يطعن في قرار المدعى عليها المتضمن إيقاف خدماته؛ فإن الدعوى تدخل في مشمول اختصاص المحاكم الإدارية طبقاً للمادة (١٣/ب) من

نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) في ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما أنها داخلة في نطاق ولاية هذه المحكمة مكانياً وفقاً للمادة (٢) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) في ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وعن القبول الشكلي، وبما أن قرار إيقاف الخدمات يعد من القرارات مستمرة الأثر؛ وبالتالي فإن الدعوى مقبولة شكلاً. وعن موضوع الدعوى، وحيث إن البين للدائرة باطلاعها على وقائع وأسباب الحكم الصادر للمدعى عليها السالف ذكره في وقائع هذا الحكم، وباطلاعها على إجابة المدعى عليها المتضمنة أن إيقافها لخدمات الورثة كان لحملهم على سداد القرض محل الدعوى، وأنه كان وفقاً للائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة في مادتها (٤٩)، وباطلاع الدائرة على نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية فقد تبين لها خلوه من السند النظامي المجيز لإيقاف خدمات المدعين، حيث إن المادة قد بينت أن الحجز يكون بعد صدور الحكم القضائي، وذلك ما يعني أن المدعى عليها باحتياج لصدور حكم قضائي لها بالتنفيذ على المدعي ومن ثم يصدق عليها الالتزام بما جاءت به المادة، كما أن الحكم الصادر لها بإلزام ورثة (...) بسداد القرض الزراعي، وقد تضمن الحكم أن دين المدعى عليها متعلق بالتركة ولا يطالب الورثة بسداد دين مورثهم إلا بمقدار ما آل لكل وارث من تركة مورثه، وأن على المدعى عليها استيفاء دينها الثابت لها بأمر قضائي؛ مما يدل أنه لا سند للمدعى عليها بإيقاف الخدمات عن المدعي حملاً له على سداد دين مورثه، فضلاً عن أن المدعى عليها إن تعذر لها استيفاء دينها من التركة أن تستوفيه من

الرهن؛ كون الرهن ما جعل إلا ليستوفى منه القرض، ويكون محلاً للوفاء في حال تعذر السداد من قبل المدين، وتنازع الاختصاص لا يعني تعذر الوصول إليه.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار فرع صندوق التنمية الزراعية بمكة المكرمة المتضمن وقف خدمات (...).

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.